Sociedades Anónimas Abiertas

Según el Art. 146, son operaciones con partes relacionadas de una sociedad anónima abierta toda negociación, acto, contrato u operación en que deba intervenir la sociedad y, además, alguna de las siguientes personas:

01. Sujetos Principales

Una o más personas relacionadas a la sociedad, conforme al artículo 100 de la ley N° 18.045. El conflicto se activa cuando en la decisión o en la contraparte participa:

- Un director, gerente, administrador o ejecutivo principal de la sociedad
- Cualquier entidad controlada, directamente o a través de terceros, por alguno de los anteriores

02. Vínculos Familiares (Parentesco)

La ley extiende la relación de interés a los familiares directos del sujeto principal:

- Cónyuge o conviviente civil
- Parientes hasta el 2° grado de consanguinidad: Hijos, padres, hermanos y abuelos
- Parientes hasta el 2° grado de afinidad: Suegros, cuñados y yernos/nueras

03 . Participación en el Capital (Umbral del 10%)

Existe conflicto cuando la contraparte es una sociedad donde el director o ejecutivo (por sí solo o con sus parientes):

- Posea el 10% o más del capital con derecho a voto
- Tenga la facultad de designar al menos a un miembro del directorio o de la administración.

04. Factor Temporal (Ex-ejecutivos)

El vínculo legal no desaparece inmediatamente al renunciar. Se consideran partes relacionadas aquellas personas que hayan ejercido los cargos mencionados (director, gerente, ejecutivo principal) en los **últimos 18 meses.**

05. Establecido por estatutos o directorios

Aquellas que establezcan los estatutos de la sociedad o fundadamente identifique el comité de directores, en su caso, aún cuando se trate de aquellas indicadas en el inciso final del artículo 147.

® **Plutto 2026** - Todos los derechos reservados